

2026 年广东省深圳市公安局警务辅助人员招聘考试

《公安素质测试》模拟试卷答案与解析

一、单选题

1.【答案】D。解析：《刑法》第 17 条规定：“已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教；在必要的时候，依法进行专门矫治教育。”AC 项说法错误，D 项说法正确。第 17 条之一规定：“已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。”B 项说法错误。故本题答案为 D。

2.【答案】B。解析：AD 项不选。间接故意是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理状态。王某和李某嬉戏打闹，不小心刺中李某，主观上并未预见到行为的危害结果，而且也没有放任危害结果发生的意思，不属于间接故意伤害或杀人。

B 项当选。过失致人重伤罪是过失造成他人身体重伤的行为。王某刺伤李某，属于疏忽大意的过失，构成过失致人重伤罪。

C 项不选。寻衅滋事是指行为人结伙斗殴的、追逐、拦截他人的、强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的、其他寻衅滋事的行为。题干未体现寻衅滋事罪。

故本题答案为 B。

3.【答案】D。解析：根据《刑法》第 21 条的规定，为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任，紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。A 项船长负有特定职责，他不得弃船逃跑，所以其

行为不构成紧急避险。B 项中警察的行为属于其他排除犯罪事由的法令行为。C 项中乙打死受到甲唆使的狼狗的行为符合正当防卫的构成要件。D 项船长为了避免轮船倾覆而采取的损害另外一种较小权益的行为成立紧急避险。故本题答案为 D。

4.【答案】C。解析：犯罪预备亦称预备犯。是为犯罪准备工具、制造条件的行为。犯罪预备中介于犯罪决意与着手实行犯罪之间的一个阶段。甲向乙表示欲杀死丙属于犯意表示，没有实际犯罪行为，不构成犯罪，A 项错误。甲正在盗窃时听到脚步声急忙逃走，甲已经着手实施犯罪，不成立犯罪预备。B 项错误。甲为了绑架乙而购买绳索、迷药等工具是指为了实行犯罪，准备工具、制造条件，因意志以外原因未得逞属于犯罪预备。C 项正确。甲抢劫乙时遭乙奋力反抗，甲已经着手犯罪，不成立犯罪预备。D 项错误。故本题答案为 C。

5.【答案】B。解析：共同犯罪是二人以上共同故意犯罪。成立共同犯罪必须具备三个条件：（1）共同犯罪的主体，必须是两个以上达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人或者单位；（2）构成共同犯罪必须二人以上具有共同的犯罪故意，即共犯人均具有犯罪故意，且共犯人都具有相互协作的意思；（3）构成共同犯罪必须二人以上具有共同的犯罪行为，即各个共犯人经过意思联络，相互协作，形成一个有机整体，共同指向犯罪结果。本题中医生和护士都不存在杀人故意，二人也没有意思联络，所以医生和护士不构成共同犯罪。AC 错误，B 正确。医生和护士对病人的死亡存在过失，并非意外事件，D 错误。故本题答案为 B。

6.【答案】B。解析：《刑法》第 44 条规定：“拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。”故 A 项错误。《刑法》第 43 条规定：“被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。”故 B 项正确。有期徒刑的期限为 6 个月以上 15 年以下。数罪并罚时，有期徒刑总和不满 35 年，最高不能超过 20 年，总和刑期在 35 年以上的，最高不能超过 25 年。故 C 项错误。《刑法》第 38 条规定：“管制的期限，为三个月以上二年以下。判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正。”故 D 项错误。故本题答案为 B。

7.【答案】C。解析：《刑法》第 236 条规定：“以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：（1）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；（2）强奸妇女、奸淫幼女多人的；（3）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；（4）二人以上轮奸的；（5）奸淫不满十周岁的

幼女或者造成幼女伤害的；（6）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。”根据第（6）项规定，强奸过程中致人死亡的，是以强奸罪的加重结果定罪量刑，而非实行数罪并罚。A 错误。

《最高人民法院关于抢劫过程中故意杀人案件如何定罪问题的批复》规定：“行为人为劫取财物而预谋故意杀人，或者在劫取财物过程中，为制服被害人反抗而故意杀人的，以抢劫罪定罪处罚。行为人实施抢劫后，为灭口而故意杀人的，以抢劫罪和故意杀人罪定罪，实行数罪并罚。”因此 B 错误，C 正确。

《刑法》第 239 条规定：“以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。”据此，绑架得手后灭口杀人的，属于绑架罪的加重情形，不实行数罪并罚，D 错误。

故本题答案为 C。

8.【答案】A。解析：本题考查非法证据排除。根据《刑事诉讼法》（2018）第 56 条规定，采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。故本题答案为 A。

9.【答案】D。解析：本题考查刑事诉讼回避的理由。《刑事诉讼法》（2018）第 29 条规定：“审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：（1）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；（2）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；（3）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；（4）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。”A 项、B 项、C 项均可能影响公正处理案件。D 项在同一家医院就诊不属于条文中规定的有利害关系或影响案件公正处理的其他关系。故本题答案为 D。

10.【答案】A。解析：本题考查辩护。《刑事诉讼法》（2018）第 34 条第 1 款规定：“犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。”因此，侦查过程中谢某不需经批准即有权聘请律师。故本题答案为 A。

11.【答案】A。解析：本题考查刑事证据的法定种类。物证是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。物证是以其外部特征、物品属性、存在状况等发挥证明作用的。液体毒剂 A 属于物证，A 项说法正确，C 项说法错误。鉴定结论是 2012 年《刑事诉讼法》

修订前的法定证据种类，现称鉴定意见，是指公安司法机关为了解决案件中某个专门性问题，指派或聘请具有这方面专门知识和技能的人，进行鉴定后所作的书面意见。液体毒剂 A 不属于鉴定结论，BD 项说法错误。故本题答案为 A。

12.【答案】B。解析：本题考查侦查行为。A 项，《刑事诉讼法》（2018）第 132 条第 2 款规定：“犯罪嫌疑人如果拒绝检查，侦查人员认为必要的时候，可以强制检查。”对犯罪嫌疑人可以在特定情形下强制检查，不能强制检查被害人，A 项说法错误，不选。

B 项，《刑事诉讼法》（2018）第 141 条规定：“在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。”B 项说法正确，当选。

C 项，《刑事诉讼法》（2018）第 132 条第 3 款规定：“检查妇女的身体，应当由女工作人员或者医师进行。”第 139 条第 2 款规定：“搜查妇女的身体，应当由女工作人员进行。”C 项说法错误，不选。

D 项，《刑事诉讼法》138 条规定：“进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证。在执行逮捕、拘留的时候，遇有紧急情况，不另用搜查证也可以进行搜查。”D 项说法错误，不选。

故本题答案为 B。

13.【答案】C。解析：本题考查行政许可。行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。行政确认是指行政主体依法对行政相对人的法律地位、法律关系或有关法律事实进行甄别，给予确定、认定、证明（或证伪）并予以宣告的具体行政行为。发放身份证属于行政确认而非行政许可。A 项错误，不选。行政许可是外部行政行为，针对的是法律一般禁止的情形。根据《行政许可法》（2019）第 3 条规定，有关行政机关对其他机关或者对其直接管理的事业单位的人事、财务、外事等事项的审批，不适用本法。行政机关内部依照工作流程拨付、审批同意是内部行政行为，不属于行政许可。BD 项错误，不选。县住建局审核同意了县公安局办公大楼改建项目，大楼改建不是公安局履行职责的行为，此时县公安局不是作为行政机关提请审批，而是行政相对人，该行为是行政许可。C 项正确，当选。故本题答案为 C。

14.【答案】A。解析：本题考查行政许可的听证程序。《行政许可法》（2019）第 48 条规定：“听证按照下列程序进行：（1）行政机关应当于举行听证的七日前将举行听证的时间、地点通知申请人、利害关系人，必要时予以公告；（2）听证应当公开举行；（3）行政机关应当指定审查该行政许可申请的工作人员以外的人员为听证主持人，申请

人、利害关系人认为主持人与该行政许可事项有直接利害关系的，有权申请回避；……

（5）听证应当制作笔录，听证笔录应当交听证参加人确认无误后签字或者盖章。行政机关应当根据听证笔录，作出行政许可决定。”故本题答案为 A。

15.【答案】B。解析：本题考查行政许可的撤销。《行政许可法》（2019）第 69 条第 2 款规定：“被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。”

该公司所提交的申请材料系伪造，是以欺骗手段获得许可，应当撤销。故本题答案为 B。

16.【答案】D。解析：本题考查一事不再罚原则。《海关法》（2021）第 82 条规定：“违反本法及有关法律、行政法规，逃避海关监管，偷逃应纳税款、逃避国家有关进出境的禁止性或者限制性管理，有下列情形之一的，是走私行为：……（3）有逃避海关监管，构成走私的其他行为的。有前款所列行为之一，尚不构成犯罪的，由海关没收走私货物、物品及违法所得，可以并处罚款。”一事不再罚的原则是指对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。海关的上述处罚是正确的，不违反一事不再罚原则。故本题答案为 D。

17.【答案】B。解析：本题考查罚款与罚金的区分。罚金是人民法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金以当事人违反刑法构成犯罪为前提。被处罚金的罪犯，期满不缴纳的，人民法院应当强制缴纳。罚款是一种行政处罚，以当事人违反行政管理秩序为前提，是行政机关对行政违法行为人强制收取一定数量金钱，剥夺一定财产权利的制裁方法。故本题答案为 B。

18.【答案】B。解析：本题考查行政处罚。B 项，《行政处罚法》（2021）第 25 条规定：“两个以上行政机关都有管辖权的，由最先立案的行政机关管辖。对管辖发生争议的，应当协商解决，协商不成的，报请共同的上一级行政机关指定管辖；也可以直接由共同的上一级行政机关指定管辖。”因而，两个以上的行政机关都有管辖权的，应该由最先立案的机关管辖。B 项说法错误，当选。

A 项，该法第 26 条规定：“行政机关因实施行政处罚的需要，可以向有关机关提出协助请求。协助事项属于被请求机关职权范围内的，应当依法予以协助。”A 项说法正确，不选。

C 项，该法第 27 条规定：“违法行为涉嫌犯罪的，行政机关应当及时将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。……”C 项说法正确，不选。

D 项，该法第 28 条规定：“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”D 项说法正确，不选。

故本题答案为 B。

19.【答案】C。解析：本题考查行政处罚的决定程序。《行政处罚法》（2021）第57条第2款规定：“对情节复杂或者重大违法行为给予行政处罚，行政机关负责人应当集体讨论决定。”故本题答案为C。

20.【答案】B。解析：本题考查行政处罚的决定程序。A项，《行政处罚法》（2021）第40条规定：“公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，依法应当给予行政处罚的，行政机关必须查明事实；违法事实不清、证据不足的，不得给予行政处罚。”A项表述正确，不选。

B项，该法第42条第1款规定：“行政处罚应当由具有行政执法资格的执法人员实施。执法人员不得少于两人，法律另有规定的除外。”B项表述错误，当选。

C项，该法第45条规定：“当事人有权进行陈述和申辩。……”C项表述正确，不选。

D项，该法第52条第1款规定：“执法人员当场作出行政处罚决定的，应当向当事人出示执法证件，填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书，并当场交付当事人。……”D项表述正确，不选。

故本题答案为B。

21.【答案】A。解析：根据《治安管理处罚法》（2026）第12条：已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚；不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。故本题答案为A。

22.【答案】D。解析：根据《治安管理处罚法》（2026）第23条：违反治安管理行为有下列情形之一的，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：

- （一）已满十四周岁不满十六周岁的；
- （二）已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；
- （三）七十周岁以上的；
- （四）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。

前款第一项、第二项、第三项规定的行为人违反治安管理情节严重、影响恶劣的，或者第一项、第三项规定的行为人在一年以内二次以上违反治安管理的，不受前款规定的限制。

根据法条，选项ABC均有例外情况，在规定情形下，应当执行行政拘留处罚。D项无例外情况，不执行行政拘留处罚。故本题答案为D。

23.【答案】D。解析：根据《治安管理处罚法》规定，结伙斗殴、冒用宗教、气功的名义损害他人身体健康的属于扰乱公共秩序的行为，AB排除。抢夺、威胁他人人身

安全属于侵犯人身、财产权利的行为，但抢夺属于侵犯财产权利，威胁他人人身安全属于侵犯人身权利，C 排除。故本题答案为 D。

24.【答案】B。解析：根据《治安管理处罚法》（2026）第 84 条：有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处三千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款：

（一）非法持有鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的；

（二）向他人提供毒品的；

（三）吸食、注射毒品的；

（四）胁迫、欺骗医务人员开具麻醉药品、精神药品的。

故本题答案为 B。

25.【答案】D。解析：本题考查行政强制措施。行政强制措施，是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。行政强制措施的种类包括：限制公民人身自由；查封场所、设施或者财物；扣押财物；冻结存款、汇款；其他行政强制措施。有关人员强制归国人员甲隔离，是为了避免危害发生的强制性限制人身自由的行为。对乙无证经营中“从事的经营的部分物品”采取扣押，属于“制止违法行为”的行为。丙酒后闹事，行政机关对其作出约束性行政行为，符合行政强制措施中的“避免危害发生、控制危险扩大”的情形。ABC 项属于强制措施，不选。丁被处罚款是行政处罚，不是行政强制措施。D 项不属于，当选。故本题答案为 D。

26.【答案】D。解析：本题考查行政强制措施。《行政强制法》（2012）第 31 条规定：“依照法律规定冻结存款、汇款的，作出决定的行政机关应当在三日内向当事人交付冻结决定书。冻结决定书应当载明下列事项：（1）当事人的姓名或者名称、地址；（2）冻结的理由、依据和期限；（3）冻结的账号和数额；（4）申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；（5）行政机关的名称、印章和日期。”ABC 项应当载明，不选。故本题答案为 D。

27.【答案】B。解析：本题考查行政强制。B 项，《行政强制法》（2012）第 42 条规定：“实施行政强制执行，行政机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议。……”B 项正确，当选。

A 项，根据该法第 10 条规定，法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施。故执行机关不可以自行创设强制措施。A 项错误，不选。

C 项，根据《行政强制法》（2012）第 17 条规定，行政强制措施由法律、法规规定的行政机关在法定职权范围内实施。行政强制措施权不得委托。行政强制措施应当由行政机关具备资格的行政执法人员实施，其他人员不得实施。C 项错误，不选。

D 项，根据《行政强制法》（2012）第 43 条规定，行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行。但是，情况紧急的除外。由此可见，行政机关一般不能在夜间实施行政强制执行。D 项错误，不选。

故本题答案为 B。

28.【答案】C。解析：本题考查行政复议。A 项，《行政复议法》（2024）第 2 条规定：“公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，向行政复议机关提出行政复议申请，行政复议机关办理行政复议案件，适用本法。前款所称行政行为，包括法律、法规、规章授权的组织的行政行为。”可知行政复议所处理的争议是行政争议。A 项说法正确，不选。

B 项，该法第 49 条规定：“适用普通程序审理的行政复议案件，行政复议机构应当当面或者通过互联网、电话等方式听取当事人的意见，并将听取的意见记录在案。因当事人原因不能听取意见的，可以书面审理。”B 项说法正确，不选。

C 项，该法第 13 条规定：“公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为所依据的下列规范性文件不合法，在对行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规范性文件的附带审查申请：（1）国务院部门的规范性文件；（2）县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规范性文件；（3）乡、镇人民政府的规范性文件；（4）法律、法规、规章授权的组织的规范性文件。前款所列规范性文件不含规章。规章的审查依照法律、行政法规办理。”可知抽象行政行为不可以单独作为行政复议的审查对象，只能附带性审查。C 项说法错误，当选。

D 项，该法第 22 条规定：“申请人申请行政复议，可以书面申请；书面申请有困难的，也可以口头申请。书面申请的，可以通过邮寄或者行政复议机关指定的互联网渠道等方式提交行政复议申请书，也可以当面提交行政复议申请书。行政机关通过互联网渠道送达行政行为决定书的，应当同时提供提交行政复议申请书的互联网渠道。口头申请的，行政复议机关应当当场记录申请人的基本情况、行政复议请求、申请行政复议的主要事实、理由和时间。申请人对两个以上行政行为不服的，应当分别申请行政复议。”D 项说法正确，不选。

选非题，故本题答案为 C。

29.【答案】A。解析：本题考查行政复议机关。根据《行政复议法》（2024）第 24 条规定：“县级以上地方各级人民政府管辖下列行政复议案件：（1）对本级人民政府工作部门作出的行政行为不服的；（2）对下一级人民政府作出的行政行为不服的；（3）对本级人民政府依法设立的派出机关作出的行政行为不服的；（4）对本级人民政府或者其工作部门管理的法律、法规、规章授权的组织作出的行政行为不服的。…”题目中，孙某对县公安局的决定不服，应向县政府申请行政复议。故本题答案为 A。

30.【答案】B。解析：本题考查行政复议的程序。

A 错误，《行政诉讼法》（2017）第 56 条规定：“诉讼期间，不停止行政行为的执行。但有下列情形之一的，裁定停止执行：（1）被告认为需要停止执行的；（2）原告或者利害关系人申请停止执行，人民法院认为该行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的；（3）人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；（4）法律、法规规定停止执行的。当事人对停止执行或者不停止执行的裁定不服的，可以申请复议一次。”

《行政复议法》（2024）第 42 条规定：“行政复议期间行政行为不停止执行；但是有下列情形之一的，应当停止执行：（1）被申请人认为需要停止执行；（2）行政复议机关认为需要停止执行；（3）申请人、第三人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行；（4）法律、法规、规章规定停止执行的其他情形。”具体行政行为具有公定力、拘束力，即使是在行政复议和行政诉讼期间，除非法定情形，不停止执行。所以郑某应先缴纳税金，然后可以提起行政复议。B 项正确，当选；AD 项错误，不选。纳税纠纷应先复议后诉讼，且是否减免税金，应看法院的判决结果，并不会因诉讼而减免税金。C 项错误，不选。故本题答案为 B。

31.【答案】A。解析：本题考查行政诉讼。根据《行政诉讼法》（2017）第 6 条规定，人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。故本题答案为 A。

32.【答案】D。解析：本题考查行政诉讼的被告。《行政诉讼法》（2017）第 26 条规定：“公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，作出行政行为的行政机关是被告。经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告；复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告。”故本题答案为 D。

33.【答案】B。解析：本题考查行政诉讼的审理。《行政诉讼法》（2017）第 82 条规定：“人民法院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议

不大的，可以适用简易程序：……（2）案件涉及款额二千元以下的；……”故本题答案为 B。

34.【答案】A。解析：本题考查行政诉讼的法律适用。《行政诉讼法》（2017）第 63 条规定：“人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。……人民法院审理行政案件，参照规章。”因此行政规章只能作为参照，不能作为审判依据。故本题答案为 A。

35.【答案】C。解析：本题考查国家赔偿申请人。《国家赔偿法》（2013）第 6 条规定：“受害的公民、法人和其他组织有权要求赔偿。受害的公民死亡，其继承人和其他有扶养关系的亲属有权要求赔偿。受害的法人或者其他组织终止的，其权利承受人有权要求赔偿。”根据《民法典》的规定，王某的养子、父亲、有扶养关系的继子均属于王某的继承人，王某的岳父不属于王某继承人，题中也未特别说明双方有扶养关系。因此，王某的岳父无权申请国家赔偿。故本题答案为 C。

36.【答案】B。解析：本题考查行政赔偿义务机关。《国家赔偿法》（2013）第 8 条规定：“经复议机关复议的，最初造成侵权行为的行政机关为赔偿义务机关，但复议机关的复议决定加重损害的，复议机关对加重的部分履行赔偿义务。”本题中复议机关没有加重损害，承担行政赔偿的机关应为县市场监督管理局。故本题答案为 B。

37.【答案】C。解析：本题考查公安机关的性质。

公安机关性质是公安机关是我国人民民主专政的重要工具，是具有武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。ABD 项正确，不选。

公安机关的性质是公安机关职能的根据，而公安机关的职能则从社会作用上反映了公安机关的性质。C 项错误，当选。

故本题答案为 C。

38.【答案】C。解析：本题考查公安工作的隐蔽性与公开性的关系。秘密工作与公开工作是相辅相成的。秘密工作需要公开工作进行掩护，秘密工作寓于公开工作之中；公开工作需要秘密工作做后盾，并为秘密工作创造条件。ABD 项说法正确，不选。C 项，秘密工作与公开工作是相结合的，并未区分主次，C 项说法错误，当选。故本题答案为 C。

39.【答案】B。解析：本题考查公安机关在社会治安综合治理中的作用。社会治安综合治理要坚持“打防结合、预防为主”的原则，坚持“严打”要与加强公安基础工作、搞好安全防范有机地结合起来，不断地搞好专项治理和重点整顿，通过有力的基础工作建设，掌握敌情、社情信息，依靠广大人民群众和各种治安保卫力量，推广人防、物防

和技防措施，建立多层次的群防群治网络和社会治安防控体系，增强全社会的预防和控制犯罪的能力。故本题答案为 B。

40.【答案】B。解析：本题考查群众路线是公安工作的根本路线。公安工作的群众路线，是公安工作实行的一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去的工作路线。一切为了群众，是公安工作的宗旨和出发点；一切依靠群众，是公安工作的根本态度；从群众中来，到群众中去，是公安工作的基本方法。故本题答案为 B。

41.【答案】A。解析：本题综合考查严肃与谨慎相结合政策。

A 项，严肃与谨慎相结合，是我们党根据对历史经验的深刻理解而提出的，是指导人民警察同刑事犯罪分子作斗争的一项重要政策。A 项说法错误，当选。

BD 项，严肃与谨慎，两者是辩证统一、相辅相成的，是不可分割的整体。严肃要以谨慎为保证，谨慎要服从严肃的要求。在刑事斗争方面，始终要全面地贯彻这个政策。严肃不忘谨慎，谨慎不忘严肃，两者不可偏废，不可脱节。如果片面强调严肃而忽视了谨慎，就会伤害无辜，犯扩大化的错误；如果片面强调谨慎而忽视了严肃，就会放纵坏人，犯打击不力的错误。BD 项说法正确，不选。

C 项，严肃与谨慎相结合政策的总精神就是不枉不纵。其具体应用就是坚持“稳、准、狠”。C 项说法正确，不选。

故本题答案为 A。

42.【答案】A。解析：本题考查公安机关人民警察的职责。《人民警察法》（2013）第 6 条第 4 项、第 8 项规定：“公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：……（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；……（8）管理集会、游行、示威活动。”A 项正确，当选。根据 2018 年中共中央《深化党和国家机构改革方案》，公安消防部队、武警森林部队退出现役，成建制划归应急管理部，组建国家综合性消防救援队伍，组织实施消防工作不再属于人民警察的职责，不选。CD 项错误，不选。故本题答案为 A。

43.【答案】D。解析：本题考查对被盘问人的留置时间。《人民警察法》（2013）第 9 条第 2 款规定：“对被盘问人的留置时间自带至公安机关之时起不超过二十四小时，在特殊情况下，经县级以上公安机关批准，可以延长至四十八小时，并应当留有盘问记录。对于批准继续盘问的，应当立即通知其家属或者其所在单位。对于不批准继续盘问的，应当立即释放被盘问人。”故本题答案为 D。

44.【答案】D。解析：本题考查人民警察的优先通行权。《人民警察法》（2013）第 13 条规定：“公安机关的人民警察因履行职责的紧急需要、经出示相应证件，可以优先乘坐公共交通工具，遇交通阻碍时，优先通行。公安机关因侦查犯罪的需要，必要时，

按照国家有关规定，可以优先使用机关、团体、企业事业组织和个人的交通工具、通信工具、场地和建筑物，用后应当及时归还，并支付适当费用；造成损失的，应当赔偿。”

ABC 项正确，不选。D 项“补偿”应为“赔偿”，当选。故本题答案为 D。

45.【答案】B。解析：本题考查人民警察对精神病人采取保护性约束措施的权力。《人民警察法》（2013）第 14 条规定：“公安机关的人民警察对严重危害公共安全或者他人人身安全的精神病人，可以采取保护性约束措施。需要送往指定的单位、场所加以监护的，应当报请县级以上人民政府公安机关批准，并及时通知其监护人。”故本题答案为 B。

46.【答案】D。解析：本题考查人民警察的救助义务。《人民警察法》（2013）第 21 条规定：“人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助；对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助；对公民的报警案件，应当及时查处。人民警察应当积极参加抢险救灾和社会公益工作。”ABC 项属于人民警察的救助义务，不选。D 项错误，当选。故本题答案为 D。

47.【答案】D。解析：本题考查使用驱逐性、制服性警械的情形。《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第 7 条第 1 款规定：“人民警察遇有下列情形之一的，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等驱逐性、制服性警械：……（7）危害公共安全、社会秩序和公民人身安全的其他行为，需要当场制止的；……”故本题答案为 D。

48.【答案】A。解析：本题考查使用约束性警械的情形。《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第 8 条第 1 款规定：“人民警察依法执行下列任务，遇有违法犯罪分子可能脱逃、行凶、自杀、自伤或者有其他危险行为的，可以使用手铐、脚镣、警绳等约束性警械：……（2）执行逮捕、拘留、看押、押解、审讯、拘传、强制传唤的；……”故本题答案为 A。

49.【答案】B。解析：本题考查使用武器的情形。《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第 9 条第 1 款规定：“人民警察判明有下列情形之一的紧急情形之一，经警告无效的，可以使用武器：……（10）以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责或者暴力袭击人民警察，危及人民警察生命安全的；……”故本题答案为 B。

50.【答案】A。解析：本题考查违法使用警械武器的赔偿。《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第 14 条规定：“人民警察违法使用警械、武器，造成不应有的人员伤亡、财产损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处

分；对受到伤亡或者财产损失的人员，由该人民警察所属机关依照《中华人民共和国国家赔偿法》的有关规定给予赔偿。”故本题答案为 A。

二、多选题

51.【答案】BD。解析：《刑法》第 20 条规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。”本案中，张某对抢劫犯罪采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。故本题答案为 BD。

52.【答案】BD。解析：《刑法》第 81 条规定：“被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。”故本题答案为 BD。

53.【答案】CD。解析：本题考查刑事诉讼中当事人的范围。要区分诉讼参与人和当事人。诉讼参与人包括当事人、法定代理人、诉讼代理人、辩护人、证人、鉴定人和翻译人员。而当事人是指与案件的结局有着直接利害关系，对刑事诉讼进程发挥着较大影响作用的诉讼参与人，包括被害人、自诉人、犯罪嫌疑人、被告人、附带民事诉讼原告人和附带民事诉讼被告人。故本题答案为 CD。

54.【答案】ABC。解析：本题考查行政许可的设定。《行政许可法》（2019）第 14 条规定：“本法第十二条所列事项，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。必要时，国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可。实施后，除临时性行政许可事项外，国务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律，或者自行制定行政法规。”AB 项正确，当选。第 15 条第 1 款规定：“本法第十二条所列事项，尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、

自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满一年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。”C项正确，当选。DE项错误，不选。故本题答案为ABC。

55.【答案】ABDE。解析：本题考查行政处罚的设定。《行政处罚法》（2021）第9条规定：“行政处罚的种类：（1）警告、通报批评；（2）罚款、没收违法所得、没收非法财物；（3）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；（4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；（5）行政拘留；（6）法律、行政法规规定的其他行政处罚。”第11条规定：“行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。”上述第9条中“限制人身自由”的行政处罚只有第（5）项行政拘留。故本题答案为ABDE。

56.【答案】BC。解析：本题考查行政处罚的管辖。《行政处罚法》（2021）第22条规定：“行政处罚由违法行为发生地的行政机关管辖。法律、行政法规、部门规章另有规定的，从其规定。”违法行为发生地，包括违法行为的实施地以及开始地、途经地、结束地等与违法行为有关的地点；违法行为有连续、持续或者继续状态的，违法行为连续、持续或者继续实施的地方都属于违法行为发生地。因此乙地、丙地均有管辖权。故本题答案为BC。

57.【答案】ABCD。解析：《治安管理处罚法》（2026）第9条第2款规定，调解处理治安案件，应当查明事实，并遵循合法、公正、自愿、及时的原则，注重教育和疏导，促进化解矛盾纠纷。故本题答案为ABCD。

58.【答案】ABCD。解析：根据《治安管理处罚法》（2026）第10条：治安管理处罚的种类分为：（1）警告；（2）罚款；（3）行政拘留；（4）吊销公安机关发放的许可证件。对违反治安管理的外国人，可以附加适用限期出境或者驱逐出境。ABCD正确。没收违法所得、非法财物属于行政处罚，E项错误，排除。故本题答案为ABCD。

59.【答案】ABCDE。解析：《治安管理处罚法》（2026）第27条规定，在法律、行政法规规定的国家考试中，有下列行为之一，扰乱考试秩序的，处违法所得一倍以上五倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一千元，处一千元以上三千元以下罚款；情节较重的，处五日以上十五日以下拘留：

- （一）组织作弊的；
- （二）为他人组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的；
- （三）为实施考试作弊行为，向他人非法出售、提供考试试题、答案的；
- （四）代替他人或者让他人代替自己参加考试的。

故本题答案为 ABCDE。

60.【答案】ABCD。解析：本题考查行政机关强制执行中止执行。《行政强制法》（2012）第 39 条规定：“有下列情形之一的，中止执行：（1）当事人履行行政决定确有困难或者暂无履行能力的；（2）第三人对执行标的主张权利，确有理由的；（3）执行可能造成难以弥补的损失，且中止执行不损害公共利益的；（4）行政机关认为需要中止执行的其他情形。……” ABCD 项正确，当选。执行标的灭失属于终结执行的情形。E 项错误，不选。故本题答案为 ABCD。

61.【答案】ABC。解析：本题考查行政复议的申请范围。对公民、法人和其他组织合法权益造成侵害的具体行政行为，都可以在行政复议中受到审查。ABC 三项都属于具体的行政行为，均可申请行政复议。ABC 项正确，当选。D 项管制、E 项拘役为刑罚，不属于行政复议的受案范围。DE 项错误，不选。故本题答案为 ABC。

62.【答案】ABCDE。解析：本题考查行政诉讼受案范围。《行政诉讼法》（2017）第 13 条规定：“人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为；（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。” ABDE 项正确，当选。行政指导是行政事实行为，不会导致行政权利义务的产生，不具有法律上的强制力，因此不具有可诉性，属于不可诉的行政行为。C 项正确，当选。故本题答案为 ABCDE。

63.【答案】ABCDE。解析：《行政诉讼法》第 33 条规定：“证据包括：（1）书证；（2）物证；（3）视听资料；（4）电子数据；（5）证人证言；（6）当事人的陈述；（7）鉴定意见；（8）勘验笔录、现场笔录。以上证据经法庭审查属实，才能作为认定案件事实的根据。” 故本题答案为 ABCDE。

64.【答案】ABD。解析：本题考查国家行政赔偿的范围。《国家赔偿法》（2013）第 3 条规定：“行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：（1）违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施；（2）非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的；（3）以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的；（4）违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的；（5）造成公民身体伤害或者死亡的其他违法行为。” A 项符合上述第（1）项，A 项正确，当选；B 项符合上述第（3）项，B 项正确，当选。

《国家赔偿法》（2013）第5条规定：“属于下列情形之一的，国家不承担赔偿责任：（1）行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为；（2）因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的；（3）法律规定的其他情形。”C项“为帮朋友讨说法”说明该行为是该民警的个人行为，属于上述第（1）项，C项错误，不选；E项是戊“故意冒充”导致的，属于上述第（2）项，E项错误，不选。

《国家赔偿法》（2013）第4条规定：“行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯财产权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利：（1）违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚的；（2）违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的；（3）违法征收、征用财产的；（4）造成财产损害的其他违法行为。”D项属于上述第（1）项，D项正确，当选。

故本题答案为ABD。

65.【答案】ABCD。解析：公安专业工作的特点包括复杂性、艰苦性、危险性、易受腐蚀性。故本题答案为ABCD。

66.【答案】ABCDE。解析：本题考查公安机关的民主职能的内容。公安机关的民主职能，是指公安机关必须服从人民的意志，依法保护人民的民主权利和其他合法权益的社会作用与效能。公安机关民主职能的实质，就是保障人民享有国家主人翁的地位和保障人民的利益。公安机关民主职能的内容包括：（1）保障人民充分享受宪法和法律规定的民主权利和其他权利；（2）保障人民依法参与国家事务的管理，享受正常的政治生活、经济生活和文化生活；（3）用民主的方法正确处理人民内部矛盾；（4）依靠人民群众搞好公安工作；（5）全心全意为人民服务。大走访“开门评警活动、大接访”信访接待活动、核发出入境证件及其抗震救灾体现的都是民主职能，C项处置治安群体性事件，属于参与国家事务的管理，依然是为人民服务，也体现了民主职能。故本题答案为ABCDE。

67.【答案】CE。解析：本题考查公安工作内容的法律依据。公安工作是我国政府的重要行政行为公安工作，是由人民警察以国家名义按国家法律赋予的职权进行社会行政管理，执行国家意志，维护工人阶级和广大人民群众利益的活动。其内容是由法律和公安法规所确定，必须按照党的政策和国家法律来实施。故本题答案为CE。

68.【答案】ABCD。解析：本题考查继续盘问的情形。《人民警察法》（2013）第9条第1款规定：“为维护社会治安秩序，公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员，经出示相应证件，可以当场盘问、检查；经盘问、检查，有下列情形之一的，可以将其带至公安机关，经该公安机关批准，对其继续盘问：（1）被指控有犯罪行为的；（2）

有现场作案嫌疑的；（3）有作案嫌疑身份不明的；（4）携带的物品有可能是赃物的。”故本题答案为 ABCD。

69.【答案】BC。解析：本题考查突发事件现场管制权。《人民警察法》（2013）第 17 条规定：“县级以上人民政府公安机关，经上级公安机关和同级人民政府批准，对严重危害社会治安秩序的突发事件，可以根据情况实行现场管制。公安机关的人民警察依照前款规定，可以采取必要手段强行驱散，并对拒不服从的人员强行带离现场或者立即予以拘留。”故本题答案为 BC。

70.【答案】ABCD。解析：本题考查警械的种类。《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第 3 条规定：“本条例所称警械，是指人民警察按照规定装备的警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪、手铐、脚镣、警绳等警用器械；所称武器，是指人民警察按照规定装备的枪支、弹药等致命性警用武器。”ABCD 项属于警械，当选。E 项属于武器，不选。故本题答案为 ABCD。

三、判断题（对下列命题作出判断。正确的在答题卡上涂 A，错误的涂 B。）

71.【答案】B。解析：《刑法》第 6 条规定：“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。”《刑法》第 11 条规定：“享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任，通过外交途径解决。”根据上述法律规定，并非在我国犯罪的都适用我国刑法，享有外交特权和豁免权的外国人除外。故本题说法错误。

72.【答案】B。解析：抢劫罪，是指以非法占有为目的，使用暴力、胁迫或者其他方法，强行劫取公私财物的行为。盗窃罪，是指盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为。本题中李某属于盗窃行为，不构成抢劫罪。故本题说法错误。

73.【答案】A。解析：本题考查速裁程序。《刑事诉讼法》（2018）第 224 条第 1 款规定：“适用速裁程序审理案件，不受本章第一节规定的送达期限的限制，一般不进行法庭调查、法庭辩论，但在判决宣告前应当听取辩护人的意见和被告人的最后陈述意见。”因此在速裁程序中，不能简化被告人最后陈述的程序。故本题说法正确。

74.【答案】A。解析：本题考查行政许可的基本原则。《行政许可法》（2019）第5条第1款规定：“设定和实施行政许可，应当遵循公开、公平、公正、非歧视的原则。”故本题说法正确。

75.【答案】A。解析：本题考查行政处罚。根据《行政处罚法》（2021）第2条规定，行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。故本题说法正确。

76.【答案】A。解析：本题考查行政处罚的适用。《行政处罚法》（2021）第32条规定：“当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；……”故本题说法正确。

77.【答案】A。解析：本题考查执法监督。《治安管理处罚法》（2026）第132条规定：“公安机关及其人民警察办理治安案件，禁止对违反治安管理行为人打骂、虐待或者侮辱。”故本题说法正确。

78.【答案】B。解析：《治安管理处罚法》（2026）第109条规定：“治安管理处罚由县级以上地方人民政府公安机关决定；其中警告、一千元以下的罚款可以由公安派出所决定。”故本题说法错误。

79.【答案】A。解析：根据《治安管理处罚法》（2026）第16条：有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行处罚。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日。故本题说法正确。

80.【答案】A。解析：本题考查行政强制措施。《行政强制法》（2012）第10条规定：“行政强制措施由法律设定。尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除本法第9条第1项、第4项和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定本法第9条第2项、第3项的行政强制措施。法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施。”故本题说法正确。

81.【答案】A。解析：本题考查行政复议。《行政复议法》（2024）第2条第1款规定：“公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，向行政复议机关提出行政复议申请，行政复议机关办理行政复议案件，适用本法。”由此可知行政复议是依申请的行政行为。故本题说法正确。

82.【答案】B。解析：本题考查行政诉讼的管辖。《行政诉讼法》（2017）第16条规定：“高级人民法院管辖本辖区内重大、复杂的第一审行政案件。”第17条规定：“最高人民法院管辖全国范围内重大、复杂的第一审行政案件。”故本题说法错误。

83.【答案】A。解析：本题考查行政诉讼的举证责任。《行政诉讼法》（2017）第34条第1款规定：“被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。”第37条规定：“原告可以提供证明行政行为违法的证据。原告提供的证据不成立的，不免除被告的举证责任。”故本题说法正确。

84.【答案】A。解析：本题考查国家赔偿的方式。《国家赔偿法》（2013）第32条规定：“国家赔偿以支付赔偿金为主要方式。能够返还财产或者恢复原状的，予以返还财产或者恢复原状。”故本题说法正确。

85.【答案】B。解析：本题考查公安机关宗旨的提出人。为人民服务这一思想是毛泽东思想的重要组成部分。1945年4月，党的七大在延安召开。毛泽东同志在这次大会上作了《论联合政府》的报告，并明确指出：“紧紧地地和中国人民站在一起，全心全意为人民服务，就是这支军队的唯一宗旨。”并将全心全意为人民服务这一根本宗旨写进了党的章程。为人民服务最早是由毛泽东同志提出的。故本题说法错误。

86.【答案】B。解析：本题考查公安机关的基本任务。在新世纪、新阶段，公安机关的总任务是维护国家安全和社会稳定。公安机关的基本任务包括以下五项：（1）维护国家安全；（2）维护社会治安秩序和社会稳定；（3）保护公民的人身安全和人身自由；（4）保护公共财产和个人合法财产；（5）预防、制止和惩治违法犯罪活动。故本题说法错误。

87.【答案】A。解析：本题考查公安机关警种的交通警察。交通警察是警察的一个警种。其职责是维护交通秩序，处理交通事故，查纠道路交通违法行为，负责机动车的登记管理等，简称“交警”。故本题说法正确。

88.【答案】B。解析：本题考查人民警察的活动准则。《人民警察法》（2013）第4条规定：“人民警察必须以宪法和法律为活动准则，忠于职守，清正廉洁，纪律严明，服从命令，严格执法。”人民警察的活动准则，不仅存在于各地方法律、法规之中，也存在于宪法以及人民警察法等全国性法律之中。故本题说法错误。

89.【答案】B。解析：本题考查人民警察非工作时间遇有紧急情况应履行职责。《人民警察法》（2013）第19条规定：“人民警察在非工作时间，遇有其职责范围内的紧急情况，应当履行职责。”故本题说法错误。

90.【答案】B。解析：本题考查警械武器的使用。《人民警察使用警械和武器条例》（1996）第2条规定：“人民警察制止违法犯罪行为，可以采取强制手段；根据需要，可以依照本条例的规定使用警械；使用警械不能制止，或者不使用武器制止，可能发生严重危害后果的，可以依照本条例的规定使用武器。”人民警察制止违法犯罪行为可以

采取强制手段，也可以用教育感化、挽救犯罪分子，并非只能使用警械和武器。故本题说法错误。